

Este é o **Fluxograma Decisório Estratégico (Bússola de Software)**.

Ele foi desenhado para ser incluído no Manual ou no Site da UPE. O objetivo é evitar que o pesquisador gaste tempo tentando patentear algo que é apenas "direito autoral" ou, pior, que ele deixe de patentear uma inovação bilionária achando que é apenas "código".

Pode copiar e colar este bloco diretamente no documento oficial.

BÚSSOLA DE PROTEÇÃO DE SOFTWARE

"Devo Patentear ou Registrar?"

Instrução: Siga o fluxo abaixo partindo do topo para descobrir a estratégia jurídica correta para sua criação digital.

graph TD;

A[INÍCIO: Tenho um Software/App] --> B{O que é mais valioso nele?};

B -- "O Código-Fonte Exato" --> C[Caminho: Direito Autoral];

B -- "A Lógica/Método Técnico" --> D{Resolve um Problema TÉCNICO?};

C --> C1(Protege contra CÓPIA literal);

C1 --> C2[🚩 DESTINO: REGISTRO DE SOFTWARE - RPC];

D -- "NÃO" --> E[Ex: Regra de Negócio, Jogos, Finanças];

E --> E1(O INPI não considera invenção);

E1 --> C2;

D -- "SIM" --> F{Há Efeito Técnico Novo?};

F -- "SIM" --> G[Ex: Criptografia, Compressão, Controle de Máquinas];

G --> G1(Protege a LÓGICA, mesmo que mudem o código);

G1 --> H[🏆 DESTINO: PATENTE DE INVENÇÃO - CII];

(Caso não visualize o gráfico acima, segue a versão em Texto/ASCII para documentos simples)

● INÍCIO: "Criei um Software/Algoritmo"

|



? PERGUNTA 1: O que torna seu software único?

|

| — [A] "É o modelo de negócio (ex: Uber para X)" ou "O visual/Interface"

|

|

✗ CAMINHO: NÃO É PATENTEÁVEL NO BRASIL.

(Ideias abstratas, regras de jogo e métodos

comerciais não são invenção)

| 👉 AÇÃO: Faça o Registro de Software (RPC) no INPI.
|
└ [B] "É a forma como ele resolve um problema técnico dentro da máquina"

↓
? PERGUNTA 2: Existe "Efeito Técnico"?
(Ele melhora o funcionamento do computador ou controla algo físico?)

|
└ [NÃO] "Apenas automatiza uma tarefa humana (ex: planilha digital)"

| 👉 AÇÃO: Faça o Registro de Software (RPC).
|
└ [SIM] "Sim! Ele otimiza memória, processa imagens mais rápido, criptografa dados ou controla um braço robótico."

↓
🚩 CONCLUSÃO: É MATERIAL DE PATENTE!
(Invista na redação de uma "Invenção Implementada por Computador")



Legenda Estratégica (Para o Inventor entender)

1. Registro de Programa de Computador (RPC)

- **O que é:** É o "Copyright" do código. Igual a registrar um livro.
- **Proteção:** Protege as **linhas de código** que você escreveu. Se alguém copiar e colar seu código (pirataria), você ganha o processo.
- **Fraqueza:** Se o concorrente entender sua lógica e reescrever o código do zero usando outra linguagem (Python em vez de Java), o registro **não** te protege.
- **Ideal para:** Apps comerciais, E-commerce, Jogos, Sistemas de Gestão (ERP).

2. Patente de Invenção (CII - Computer Implemented Invention)

- **O que é:** Proteção da **Lógica Funcional** (o "Algoritmo").
- **Proteção:** Protege o **método**. Ninguém pode usar sua lógica, mesmo que escreva um código totalmente diferente.
- **Força:** É a proteção mais forte possível. Garante monopólio de mercado sobre a funcionalidade.
- **Ideal para:** IA Inovadora, Processamento de Sinais, Segurança Cibernética, IoT (Internet das Coisas), Bioinformática.

Dica de Mestre (Estratégia Híbrida)

"Posso fazer os dois?"

SIM, e deve! Para tecnologias de ponta na UPE, recomendamos a **Proteção em Camadas**:

1. Deposite a **Patente** primeiro (para proteger a ideia técnica antes de publicar).
2. Faça o **Registro de Software** depois (para proteger o código final produto).

Próximo Passo

Com este fluxograma, fechamos o ciclo de ferramentas para **Processos Biológicos** e **Processos Digitais**.

Posso encerrar este tópico e "membrantar" (salvar na memória de longo prazo) este novo padrão de qualidade para futuras consultas suas sobre a UPE?